



Justicia Indígena Originaria Campesina

Fundamentos constitucionales, competencias jurisdiccionales y herramientas prácticas para la defensa de los pueblos indígenas en Bolivia.

DERECHO INDÍGENA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

La Constitución: Nuestra Arma Mortal

Art. 179, parágrafo 2

Justicia indígena y justicia ordinaria son de **igual jerarquía**. Las autoridades originarias pueden solicitar la declinatoria de cualquier proceso.

Art. 2 CPE

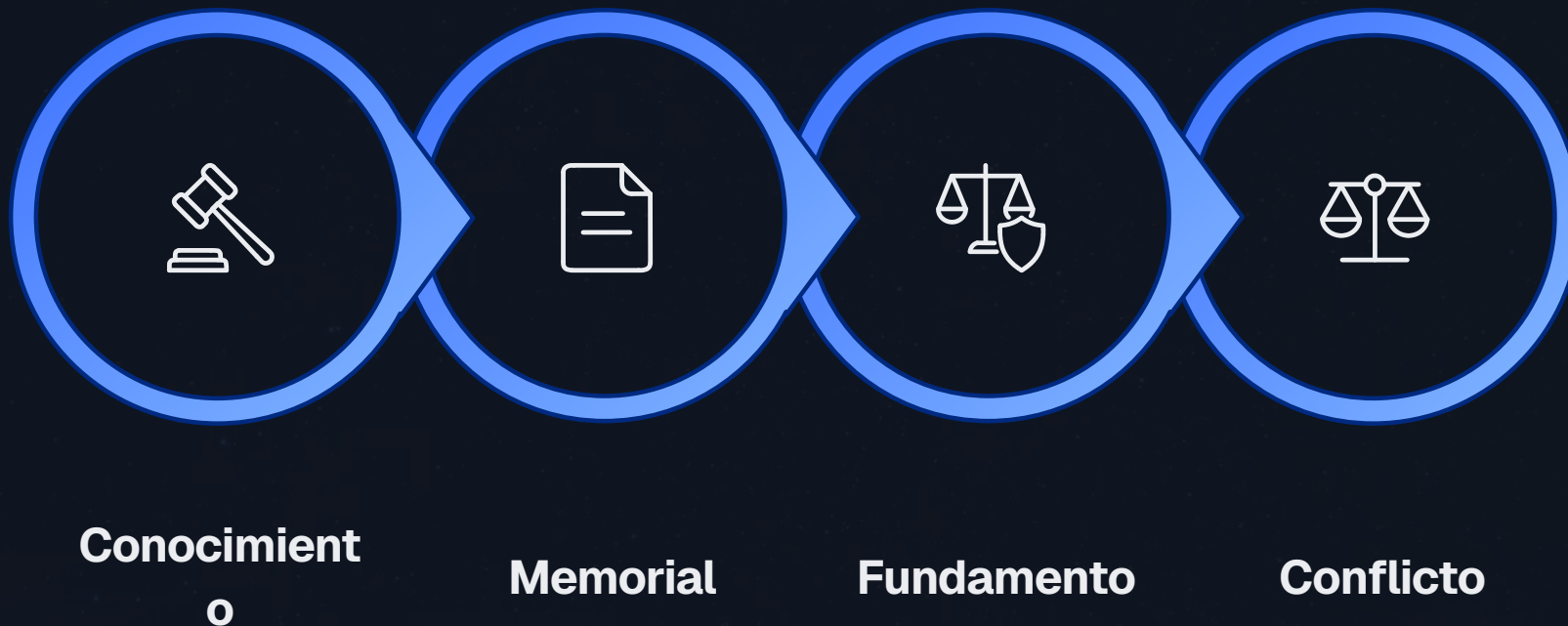
Garantiza la **libre determinación** y el **autogobierno** de los pueblos indígenas, reconocidos como originarios y precoloniales.

Art. 192 CPE

El Estado **promoverá y fortalecerá** la justicia indígena. Las tres jurisdicciones reconocidas gozan de igual poder constitucional.



¿Cómo Plantear la Declinatoria?



Las autoridades competentes son: secretario general, secretario de justicia y demás autoridades del nivel correspondiente (subcentral, central agraria, federación provincial).

Tres Ámbitos de la Justicia Indígena



Ámbito Material

El hecho debe ser susceptible de resolución bajo usos y costumbres de la comunidad.

Ámbito Personal

Las personas involucradas deben estar **afiliadas a la comunidad**.

Ámbito Territorial

El hecho debe haber ocurrido **dentro del territorio comunitario**.



¿Quiénes Son las Autoridades Originarias?



Secretario General

Primera autoridad de la comunidad. Puede firmar memores y representar al pueblo ante cualquier instancia.



Secretario de Justicia

Responsable de resolver conflictos internos. Es **juez natural** de su comunidad con igual jerarquía que un juez ordinario.



Niveles Orgánicos

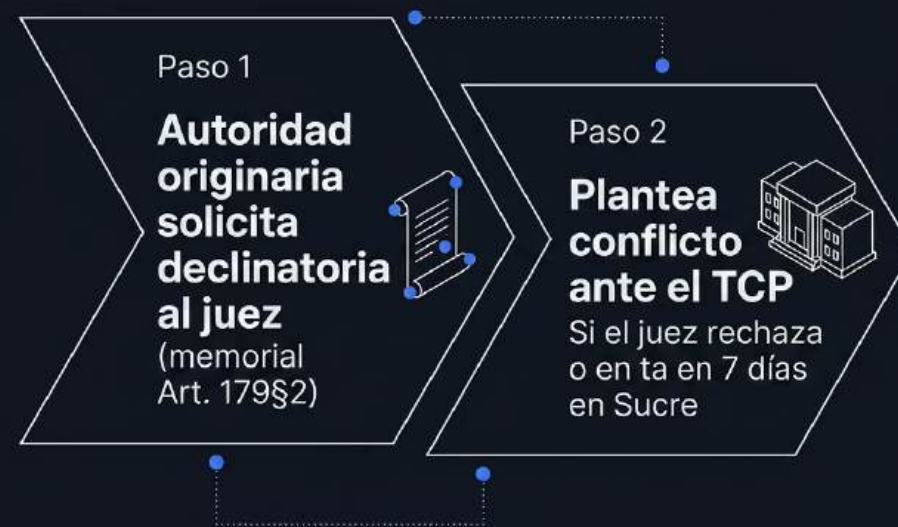
Subcentral → Central Agraria → Federación Provincial → Federación Departamental. Se acude según el nivel del conflicto.

Artículo 102 — Código Procesal Constitucional

¿Qué establece?

Cuando un juez **rechaza la solicitud** de declinatoria o no se manifiesta en **7 días**, la autoridad originaria queda facultada para plantear el **conflicto de competencia** ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

❗ Este artículo fue clave en casos reales: con el rechazo del juez, se acudió a Sucre y el Tribunal aceptó el conflicto.



Sentencia Constitucional 0060/2016



¿Por qué es importante?

Esta sentencia **abre los ojos** sobre el alcance real de la justicia indígena. Confirma que las autoridades originarias pueden intervenir en **cualquier etapa** del proceso penal.

Exenta de plazos

No está limitada por plazos procesales ordinarios.

En cualquier etapa

Preliminar, preparatoria o conclusiva: siempre procede.

Límites de la Justicia Indígena

Delitos que **SÍ** se pueden declinar

Lesiones, conflictos de tierra, disputas familiares, desobediencia, daños menores. Cualquier delito donde se cumplan los tres ámbitos.

Delitos que **NO** corresponden

Homicidio, violación, feminicidio, infanticidio. Estos delitos **no pueden ser resueltos** exclusivamente por justicia indígena.

Principio fundamental

Ninguna persona puede ser ejecutada o condenada a muerte. Bolivia prohíbe la pena de muerte. La presunción de inocencia es un derecho fundamental.



Artículo 391 — Perito en Cuestiones Indígenas

¿Qué dice la norma?

Cuando un miembro de una comunidad indígena sea procesado en jurisdicción ordinaria, el fiscal y el juez deben ser asistidos por un **perito especializado en cuestiones indígenas**.

- Aplica en cualquier delito y en cualquier etapa del proceso penal. Es un derecho exigible.

¿Cómo usarlo en la práctica?

1

Solicitar al juez

Presentar memorial pidiendo la designación del perito indígena.

2

Documentar la legalidad

Adjuntar acta de nombramiento, posesión, carnet y estatuto orgánico.

3

Elevar al TCP

Si hay rechazo, interponer conflicto negativo de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Conclusiones y Herramientas Clave

Art. 179 par. 2 CPE

Igual jerarquía entre justicia indígena y ordinaria.

Art. 102 CPC

Rechazo o silencio del juez en 7 días → conflicto ante el TCP.

Art. 391 CPP

Derecho a perito especializado en cuestiones indígenas.

Sent. Const. 0060/2016

Justicia indígena interviene en cualquier etapa, exenta de plazos.

Las autoridades originarias son **jueces naturales** de sus comunidades. La Constitución está por encima de toda norma. ¡Hay que darle uso!

